

[예상][12.01-2]부작위에 대한 행정심판의 종류, 부작위 성립 요건 및 행정심판 제기의 예외 사유

【문제 12.1】

<사례>

행정청 A는 관내에서 영업하는 甲이 관계 법령을 위반하였다는 이유로 "시정권고"를 통지하였다. 甲은 이 권고가 사실상의 강제력을 가져 자신의 영업 자유를 제한한다고 주장하며 행정심판을 청구하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 특정 인허가를 신청하였으나, 행정청 B는 상당한 기간이 경과하였음에도 불구하고 허가나 거부 중 어떠한 처분도 하지 않고 있다. 乙은 이러한 행정청 B의 무반응에 대하여 행정심판을 통해 구제받고자 한다. 또한, 丙은 소속 공무원이었던 자로서 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분에 대하여 행정심판법에 따른 행정심판을 제기하려고 한다.

(물음 2) 乙이 행정청 B의 무반응에 대하여 제기할 수 있는 행정심판의 종류를 제시하고, 행정심판법상 "부작위"가 성립하기 위한 요건을 설명하라. 또한, 丙이 행정심판법에 따른 행정심판을 청구할 수 없는 예외적인 사유가 존재하는지 행정심판법 제 3 조를 중심으로 서술하라.